Fixeu-vos en les dues taules que es presenten a continuació:

Estadística del Procedimiento Concursal
Datos trimestrales de deudores concursados por Comunidades Autónomas y provincias

Deudores concursados por naturaleza jurídica
Unidades:Personas

	Nacional	
	Personas físicas sin actividad empresarial	Empresas: personas físicas
2013TI	**193**	**88**
2012TIV	**235**	**67**
2012TIII	**180**	**49**
2012TII	236	97
2012TI	278	103
2011TIV	204	52
2011TIII	207	48
2011TII	280	69
2011TI	262	75
2010TIV	251	64
2010TIII	179	62
2010TII	272	70
2010TI	270	66
2009TIV	264	83
2009TIII	198	56
2009TII	321	82
2009TI	239	64
2008TIV	138	63
2008TIII	94	28
2008TII	106	30
2008TI	66	12
2007TIV	45	11
2007TIII	23	4
2007TII	26	6
2007TI	20	10
2006TIV	16	7
2006TIII	7	3
2006TII	18	9
2006TI	11	5
2005TIV	7	6
2005TIII	30	6
2005TII	26	10
2005TI	11	3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Procedimiento Concursal

[1] Les idees que es presenten aquí procedeixen fonamentalment d'una entrada a "Nada es gratis" escrita conjuntament amb Marco CELENTANI, al qual agraeixo l'amabilitat per basar aquestes línies en les nostres idees conjuntes.

2a. Bankruptcy orders by petition type and trading status

England & Wales

not seasonally adjusted

Year		Bankruptcy Orders	Self-employed[1] count	Self-employed[1] %	Other individuals[1] count	Other individuals[1] %
2003		28.021	9.139	32,6	18.882	67,4
2004		35.898	9.564	26,6	26.334	73,4
2005		47.291	10.839	22,9	36.452	77,1
2006		62.956	10.894	17,3	52.062	82,7
2007		64.480	7.058	10,9	57.422	89,1
2008		67.428	8.183	12,1	59.245	87,9
2009		74.670	9.753	13,1	64.917	86,9
2010		59.173	8.157	13,8	51.016	86,2
2011		41.876	8.893	21,2	32.983	78,8
2012		r 31.788	r 7.723	r 24,3	r 24.065	r 75,7
2003	Q1	6.912	2.468	35,7	4.444	64,3
	Q2	6.948	2.267	32,6	4.681	67,4
	Q3	7.221	2.296	31,8	4.925	68,2
	Q4	6.940	2.108	30,4	4.832	69,6
2004	Q1	8.524	2.437	28,6	6.087	71,4
	Q2	9.060	2.455	27,1	6.605	72,9
	Q3	9.315	2.300	24,7	7.015	75,3
	Q4	8.999	2.372	26,4	6.627	73,6
2005	Q1	10.188	2.446	24,0	7.742	76,0
	Q2	12.338	2.835	23,0	9.503	77,0
	Q3	12.256	2.850	23,3	9.406	76,7
	Q4	12.509	2.708	21,6	9.801	78,4
2006	Q1	16.283	3.150	19,3	13.133	80,7
	Q2	15.489	2.898	18,7	12.591	81,3
	Q3	15.418	2.990	19,4	12.428	80,6
	Q4	15.766	1.856	11,8	13.910	88,2
2007	Q1	17.937	1.981	11,0	15.956	89,0
	Q2	16.489	1.767	10,7	14.722	89,3
	Q3	15.600	1.660	10,6	13.940	89,4
	Q4	14.454	1.650	11,4	12.804	88,6
2008	Q1	15.814	1.915	12,1	13.899	87,9
	Q2	16.373	1.828	11,2	14.545	88,8
	Q3	17.237	2.115	12,3	15.122	87,7
	Q4	18.004	2.325	12,9	15.679	87,1
2009	Q1	20.446	2.798	13,7	17.648	86,3
	Q2	18.870	2.470	13,1	16.400	86,9
	Q3	18.347	2.280	12,4	16.067	87,6
	Q4	17.007	2.205	13,0	14.802	87,0
2010	Q1	18.256	2.321	12,7	15.935	87,3
	Q2	14.982	1.911	12,8	13.071	87,2
	Q3	13.907	1.650	11,9	12.257	88,1
	Q4	12.028	2.275	18,9	9.753	81,1
2011	Q1	12.539	2.579	20,6	9.960	79,4
	Q2[2]	11.101	2.324	20,9	8.777	79,1
	Q3[2]	9.578	2.035	21,2	7.543	78,8
	Q4[2]	8.658	1.955	22,6	6.703	77,4
2012	Q1	9.132	r 2.213	r 24,2	r 6.919	r 75,8
	Q2	r 8.093	r 1.973	r 24,4	r 6.120	r 75,6
	Q3	r 7.642	r 1.827	r 23,9	r 5.815	r 76,1
	Q4	r 6.921	r 1.710	r 24,7	r 5.211	r 75,3
2013	Q1	r 6.673	1.682	25,2	4.991	74,8
	p Q2	6.469	..	..	..	..

p Provisional.

r Revised, reflecting changes to the raw data.

.. Not yet available

[1] Changes have been made to the part of the database used to capture information on trading status and industry codes. From 2006 Q4, "self-employed" includes the categories "self-employed"; "trader but failure not as a result of trading" and "trading partnership" and "other individuals"

[2] Figures from Q2 2011 based on the date the court order was granted (see "Notes to Editors" paragraph 5).

Fuente: The Insolvency Service. Service Statistics

Ambdues recullen les xifres de concursos de persones físiques (separant empresaris dels que no ho són) a Espanya i a Anglaterra i Gal·les (56.600.000 dels gairebé 64 de tot el Regne Unit). El contrast és molt cridaner. Entre nosaltres, fins i tot en el pitjor de la crisi, els concursos individuals estan ordres de magnitud per sota dels britànics.

L'explicació és ben senzilla. Fins que el passat 28 de setembre el BOE publiqués la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (la Llei d'emprenedors), si un era deutor individual, consumidor o empresari, havia de respondre dels seus deutes, amb independència del seu origen, amb tot el seu patrimoni actual i futur (art. 1911 CC i antic art. 178 LC). És cert que en els darrers anys es van adoptar− amb èxit quantitatiu escàs− algunes mesures en matèria d'execució hipotecària per a col·lectius especialment vulnerables i que la Llei 1/2013 va introduir recentment un nou apartat 2a) en l'art . 579 LEC, oferint una timidíssima protecció als ingressos futurs transcorreguts 5 o 10 anys de l'adjudicació en certs casos d'execució hipotecària contra l'habitatge habitual.

A banda d'aquestes mesures limitades, res (de debò, res) evita legalment que els creditors que no haguessin cobrat tot poguessin perseguir el seu deutor pràcticament *sine die* perquè pagués, si és que es recuperava financerament en algun moment.

Això explica, de manera evident, la majúscula diferència entre les dues taules anteriors. En contrast amb altres països europeus, els consumidors i els empresaris individuals gairebé mai entren en concurs a Espanya, ja que res poden treure en termes d'una certa redempció de deutes o de protecció enfront dels seus creditors. Ara bé, el concurs és costós, ja que les seves càrregues legals, administratives i de temps són elevades. El càlcul cost-benefici és fàcil de fer. El resultat: la insolvència de persones físiques viu al marge del concurs, el procediment dissenyat legalment a aquests efectes.

Per això, una de les reformes a l'adopció de la qual ens ha insistit enèrgicament i insistentment l'FMI[2] és la del règim legal de la insolvència personal, tant de consumidors com d'autònoms, professionals i empresaris individuals. En aparença, el Govern sembla haver escoltat aquestes i altres recomanacions, ja que la Llei d'emprenedors, aprovada amb els vots del PP i CiU, inclou mesures de *fresh start* i de protecció dels deutors, empresaris individuals en particular, però també consumidors.

Hem de celebrar aquest canvi normatiu? No del tot, ja que les noves mesures aprovades es queden curtes i són millorables, estan notablement descompassades entre si i poden donar lloc a algunes disfuncions no menyspreables.

Quines novetats ha introduït la Llei d'emprenedors en aquest terreny? Essencialment tres: l'emprenedor de responsabilitat limitada; el *fresh start* parcial; per a petites empreses, el pla de pagaments proposat per un mediador concursal (no pel jutge mercantil) i aprovat pels creditors.

[2] Per exemple, INTERNATIONAL MONETARY FUND, IMF Country Report No 13/245 Spain.

La primera mesura suposa que els empresaris individuals o professionals podran assumir el caràcter legal d'"emprenedors de responsabilitat limitada" (ERL). Això implica que l'emprenedor pugui limitar la seva responsabilitat pels deutes que derivin de la seva activitat. En concret, podrà preservar dels seus creditors el seu habitatge habitual sempre que no estigui afecte a l'activitat empresarial i el seu valor no superi els 300.000 euros. A aquests efectes ha de fer constar la condició d'ERL en tota la seva documentació, reflectir l'immoble en la inscripció de l'emprenedor en el Registre Mercantil, a banda de fer l'oportuna inscripció en el Registre de la Propietat de la no subjecció de l'habitatge als creditors.

La utilitat de la mesura és, però, limitada. Primer, perquè no protegeix l'habitatge si està subjecte a hipoteca, ja sigui per deutes personals de l'emprenedor (per exemple, per la pròpia adquisició de l'habitatge) o per deutes empresarials. Segon, no protegeix els empresaris individuals amb deutes en aquest moment, ja que només s'ofereix cobertura enfront els deutes empresarials que sorgeixin després de la publicitat registral esmentada anteriorment. Tercer, si l'ERL és propietari o soci d'una SL que desenvolupa la seva pròpia activitat, separada de la d'aquell, i avala personalment els deutes de la SL, quelcom molt comú en la pràctica comercial espanyola, probablement (el text legal, malauradament, no és tan precís com seria desitjable en aquest punt) l'habitatge no resultarà protegit.

Per a poder gaudir de la condició d'ERL cal portar la mateixa comptabilitat que les SL unipersonals i la manca de dipòsit dels comptes anuals en termini implica la pèrdua del benefici. Un ERL no s'estalviarà costos administratius o legals de l'activitat empresarial, més aviat al contrari . I pot succeir que si els autònoms i empresaris individuals no acaben de ser conscients que la protecció de l'habitatge dista molt de ser completa, decideixin convertir-se en ERL en comptes de constituir una SL, sense al final obtenir avantatges efectius de preservació del seu habitatge habitual.

La segona mesura suposa un limitat *fresh start* per concursats individuals. Un cop es liquidin els actius per a pagar als creditors, la resolució judicial de terminació del concurs ha de declarar la remissió dels deutes insatisfets (llevat els tributaris i de Seguretat Social, això sí) sempre que es compleixin certes condicions:

(i) que no hi hagi concurs culpable ni un delicte del deutor relacionat amb el concurs;
(ii) que s'hagin satisfet tots els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats;
(iii) que s'hagi satisfet com a mínim el 25% dels crèdits concursals ordinaris. Aquest requisit no s'exigeix si el deutor hagués intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments, una possibilitat que no tindran els consumidors, només els empresaris individuals.

A dia d'avui, la possibilitat de remissió és, en termes pràctics, zero i, per tant, la novetat és rellevant, almenys sobre el paper. El problema és que té poca aplicació pràctica. La raó d'això és que complir el segon requisit és un obstacle pràcticament insuperable per a la

immensa majoria dels deutors concursats, siguin consumidors o microempreses individuals.

Per què és així? La raó està en què el pagament complet dels crèdits privilegiats suposa haver satisfet fins al darrer cèntim de tot el que estigui garantit amb una hipoteca, una penyora o una altra garantia real. I no només fins al valor de l'immoble hipotecat o l'actiu pignorat, sinó per la totalitat del crèdit. Ara bé, si el consumidor pot afrontar tot això, no és evident que hagués arribat a una dació en pagament −més un complement− amb el creditor i s'hagués estalviat el concurs? Els que necessiten de l'alleujament d'una certa remissió de deutes no podran aspirar a ella.

Encara que per als empresaris individuals es relaxa el tercer requisit, el segon continua essent letal. A més, convé no oblidar, com acrediten GARCÍA-POSADA/MORA-SANGUINETTI, "Are There Alternatives to Bankruptcy? A Study of Small Business Distress in Spain", que són precisament les microempreses les que tenen una major proporció dels seus actius hipotecats i, per tant, els resulta més difícil satisfer la condició del pagament íntegre de tot el crèdit privilegiat, encara que excedeixi el valor de la garantia.

La tercera mesura preveu un procediment para-concursal nou, l'acord extrajudicial de pagaments, de l'aplicació del qual es podran beneficiar els empresaris persones naturals el balanç dels quals no superi els 5 milions d'euros i les persones jurídiques que compleixin determinades condicions.

La responsabilitat de negociar aquest acord entre el deutor i els seus creditors s'atribueix a una nova figura de mediador concursal nomenat pel registrador mercantil o, en supòsits menys rellevants, pel notari del domicili del deutor . L'obertura de les negociacions permet al deutor poder continuar amb la seva activitat, però ha d'abstenir-se de sol·licitar préstecs, ha de tornar les targetes de crèdit i té prohibit utilitzar mitjans electrònics de pagament (ho ha llegit bé: no podrà treure diners d'un caixer automàtic). El procediment atorga certa protecció temporal al deutor, però no li evita les execucions hipotecàries i d'altres garanties reals.

El contingut del pla de pagaments és molt restrictiu, ja que no pot suposar una moratòria de més de tres anys ni un quitament de més del 25%. A més, perquè s'accepti hauran de votar a favor els creditors titulars de com a mínim el 60% del passiu (llevat del cas de cessió de béns, on s'exigeix almenys el 75% i el consentiment de tots els creditors amb garantia real sobre aquests béns). Si el pla de pagaments és rebutjat, s'obre el concurs (que ara es dirà concurs consecutiu i tindrà alguna especialitat).

La previsió d'un mecanisme extrajudicial que permeti a les petites empreses intentar acordar una sortida negociada dels compromisos econòmics ha de ser benvinguda. Ara bé, de nou l'abast és conscientment autolimitat. No s'entén molt bé per què no s'obre aquesta possibilitat als consumidors molt endeutats, que potser són els que més es podrien beneficiar d'una sortida ordenada de la seva situació a mitjà termini sense haver de passar

per un costós i llarg procés judicial. De fet, en altres països són els consumidors els que protagonitzen els mecanismes extrajudicials senzills per a situacions d'insolvència. Pel que fa a les condicions i requisits del pla de pagaments, la gasiveria és palmària: per què no hi cap un pla de pagaments que, per majoria de creditors, accepti un quitament del 30%?

En definitiva, fa la impressió que, aclaparats per organismes internacionals i crítiques internes, els nostres governants s'han vist obligats a moure fitxa, però a contracor i arrossegant els peus. Sembla també que qualsevol reforma concursal a Espanya s'enfronta al límit infranquejable del crèdit hipotecari, intocable, veritable amo i senyor en qualsevol situació concursal o preconcursal. És evident que no es vol arriscar gens ni mica pel que fa a morositat hipotecària o alliberament de deutes que puguin afectar les hipoteques, tant a consumidors com a empreses. Per això no ens ha d'estranyar que tinguem les majors taxes imaginables de crèdits amb garantia real i que les nostres empreses esbiaixin les seves decisions d'inversió cap a activitats i actius que podran generar fàcilment hipoteques[3].

Fernando Gómez Pomar

[3] Marco CELENTANI/Miguel GARCÍA-POSADA/Fernando GÓMEZ (2011), "El enigma de los concursos empresariales en España y la crisis", a Samuel BENTOLILA/Michele BOLDRIN/Javier DÍAZ-GIMÉNEZ/Juan J. DOLADO (Coord.), *La crisis de la economía española*, FEDEA, pp. 399-470.